

(주)넥서스스피어 - 퀀텀링크(QuantumLink) 클라우드 통합 분석 플랫폼

최종 개정일: 2025 년 10 월 1 일

시행일: 2025 년 10 월 15 일

제 1 장 총칙 및 정의의 확장

제 1 조 (목적)

본 약관은 (주)넥서스스피어(NexusSphere Inc., 이하 "회사"라 합니다)가 운영 및 제공하는 AI 기반 클라우드 통합 분석 플랫폼, '퀀텀링크(QuantumLink)' 서비스 및 관련 부가 서비스 일체(이하 "서비스"라 합니다)의 이용 조건과 절차, "회사"와 "회원" 간의 권리, 의무, 책임사항 및 면책 조항 등을 명확히 규정함을 목적으로 합니다. "회사"는 본 약관을 통해 상호 신뢰를 바탕으로 한 건전한 "서비스" 이용 환경을 조성하고, "회원"의 합법적인 "서비스" 이용을 보장하는 것을 목표로 합니다.

제 2 조 (용어의 정의 및 상세)

본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같으며, 본 조에서 정의되지 아니한 용어에 대해서는 관계 법령, "서비스" 관련 지침 및 일반적인 상관례에 따릅니다.

- "서비스"**: "회사"가 유무선 통신망 및 클라우드 인프라를 통해 "회원"에게 제공하는 인공지능 모델 개발 환경, 대규모 데이터 처리 및 분석 도구, 시각화 모듈, 협업 기능 및 이에 부수되는 모든 기술적 지원, 자원 할당 및 유지보수 행위 전반을 포괄합니다.
- "회사"**: '퀀텀링크' "서비스"를 제공하고 운영하는 사업자로서 (주)넥서스스피어를 의미합니다.
- "회원"**: 본 약관에 동의하고 "회사"와 이용계약을 체결하여 "서비스"를 이용하는 모든 고객을 총칭합니다. "회원"은 이용 목적 및 유형에 따라 개인회원, 기업회원(법인 및 사업자), 개발자회원으로 구분될 수 있으며, 각 유형별로 적용되는 이용 조건 및 책임 범위가 상이할 수 있습니다.
- "아이디(ID)"**: "회원"의 식별과 "서비스" 이용을 위해 "회원"이 신청하고 "회사"가 승인한 문자, 숫자 또는 특수문자의 조합을 의미합니다.
- "비밀번호"**: "회원"이 부여받은 "아이디"와 일치되는 "회원"임을 확인하고, "회원"의 정보와 권익 보호를 위해 "회원" 자신이 정하여 비밀리에 관리하는 문자, 숫자, 특수문자의 조합을 의미합니다.
- "유료 서비스"**: "회사"가 요금 정책에 따라 정한 기준에 의거하여 "회원"에게 유상으로 제공하는 각종 서비스 및 "콘텐츠"(크레딧, 유료 API 사용권, 전용 컴퓨팅 자원 할당 등)를 통칭합니다.
- [독소 조항: 광범위한 '게시물' 및 '데이터' 정의]** "게시물" 및 "회원 데이터": 가. "게시물"이라 함은 "회원"이 "서비스"에 업로드, 생성, 저장, 전송하는 모든 종류의 텍스트, 코드, 이미지, 음성, 영상 파일, 문서, 분석 스크립트, 모델링 결과 보고서 및 기타 데이터 파일 일체를 의미합니다. 나. "회원 데이터"는 "게시물"에 추가하여, "회원"의 "서비스" 이용 과정에서 자동적으로 생성되거나 시스템적으로 기록되는 모든 메타데이터, 로그 정보, 성능 지표(CPU/GPU 사용률, 트래픽, API 호출 패턴),

오류 보고서, 서비스 환경 설정값 등을 포괄하며, 이는 "회사"의 서비스 개선 및 보안 목적으로 활용될 수 있습니다.

8. **"콘텐츠"**: "회사"가 자체적으로 개발하거나 제휴를 통해 "회원"에게 제공하는 인공지능 모델, 학습된 데이터 세트, 분석 템플릿, 기술 가이드 문서 등 저작권이 "회사" 또는 "회사"의 라이선스 제공자에게 귀속되는 유무형의 정보를 의미합니다.
9. **"크레딧"**: "유료 서비스"를 이용하기 위해 "회원"이 구매하는 "서비스" 내의 가상 결제 수단으로, 현금 또는 이에 준하는 수단과 교환되거나 유효기간이 설정될 수 있습니다.
10. **"협력업체"**: "회사"에게 클라우드 인프라, 결제 시스템, 보안 서비스, 기술 지원 등 "서비스" 제공에 필수적인 요소들을 직간접적으로 제공하는 국내외 제 3의 사업자(예: AWS, Azure, Google Cloud Platform 등)를 의미합니다.
11. **"이용 레벨"**: "회원"이 구매한 "유료 서비스"의 종류, 사용량, 약정 기간 등에 따라 "회사"가 할당하는 차등적인 서비스 이용 권한 및 자원 할당 수준(예: Basic, Pro, Enterprise 등)을 의미합니다.

제 3 조 (약관의 명시, 효력 및 변경)

① "회사"는 본 약관의 내용을 "회원"이 쉽게 확인하고 접근할 수 있도록 "서비스"의 초기 화면 또는 연결 화면(메인 페이지 하단, 회원가입 페이지 등)을 통해 상시 게시합니다.

② **[변형 조항: 약관 해석 우선순위의 강화]** 본 약관의 해석에 있어 이견이 발생하는 경우, ① "회사"와 "회원" 간 개별적으로 체결된 서면 계약(Enterprise 계약, 특별 약정 등)이 본 약관에 우선하며, ② 개별 계약이 없는 경우 본 약관이 적용되고, ③ 본 약관에서 명시적으로 규정되지 않은 사항에 대해서는 "회사"가 별도로 정한 "운영정책" 및 "가이드라인"이 보충적으로 적용됩니다. 이 경우, 본 약관, "운영정책", "가이드라인" 중 어느 하나라도 "회원"에게 더 불리한 조항이 있다면, "회사"의 이익을 최대한 보장하는 범위 내에서 해당 조항이 유효하게 적용됩니다.

③ "회사"는 「약관의 규제에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 "정보통신망법"), 「콘텐츠산업 진흥법」 등 관련 법령을 위배하지 않는 범위에서 본 약관을 개정할 수 있습니다.

④ "회사"가 약관을 개정할 경우, 그 적용일자 및 개정 사유를 명시하여 현행 약관과 함께 제 1 항의 방식에 따라 그 적용일자 7 일 전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, "회원"에게 불리하게 약관 내용을 변경하는 경우에는 최소한 14 일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지하며, 이 경우 "회사"는 개정 전 내용과 개정 후 내용을 명확히 비교하여 "회원"이 쉽게 이해할 수 있도록 표시합니다.

⑤ "회사"가 제 4 항에 따라 공지 또는 통지하면서 "회원"에게 적용일자 전일까지 거부의 의사표시를 하지 않으면 동의의 의사표시가 표명된 것으로 본다는 뜻을 명확하게 고지하였음에도 "회원"이 명시적으로 거부의 의사표시를 하지 아니한 경우, "회원"은 개정 약관에 동의한 것으로 간주되어 새로운 약관의 효력이 발생합니다.

⑥ [독소 조항: 참조 교란 및 약관 조항의 분리] 본 약관 제 4 조 제 3 항의 이용 신청 승낙 제한 규정은 본 약관 제 32 조(면책 조항)에도 동일하게 적용됩니다. 또한, "회사"는 "유료 서비스" 이용에 관한 세부 규정(제 5 장)을 본 약관의 "부칙"으로 이동시켜 운영할 수 있으며, 이 경우에도 "회원"은 본 약관에 동의함으로써 "부칙"의 내용에도 동의한 것으로 봅니다. (주: 본 조항 내에서 언급된 조항들이 아직 생성되지 않았거나 위치가 변경되었을 수 있음)

제 2 장 이용 계약의 체결

제 4 조 (이용 신청 및 방법의 세분화)

① **신청 자격:** "서비스" 이용 계약은 만 14 세 이상의 개인 또는 유효한 사업자등록번호를 가진 법인 및 사업자만 신청할 수 있습니다. 만 14 세 미만인 경우에는 법정대리인의 명시적인 동의를 받아야 합니다.

② **신청 절차:** "서비스"를 이용하고자 하는 자(이하 "이용신청자"라 합니다)는 "회사"가 정한 가입 양식에 따라 필수 정보를 정확히 기입하고, 본 약관 및 개인정보처리방침에 동의한다는 의사표시를 명확히 하여야 합니다.

③ **필수 기재 사항:** "이용신청자"는 다음 각 호의 정보를 정확히 제공해야 합니다. 필수 정보를 누락하거나 허위로 기재하는 경우, "회사"는 이용 신청을 거부하거나 사후에 계약을 해지할 수 있습니다. 1. 성명 또는 법인/사업자명 (실명 확인 필수) 2. "아이디" 및 "비밀번호" 3. 유효한 전자우편(Email) 주소 4. 연락 가능한 전화번호 (휴대폰 번호 또는 대표 번호) 5. (법인/사업자의 경우) 사업자등록번호, 대표자 성명, 본사 주소

④ **[변형 조항: 기술적 요구사항의 묵시적 동의]** "회원"은 "서비스" 이용 신청과 동시에 "회사"가 "서비스" 제공에 요구하는 최소 사양 및 기술적 환경(지원되는 운영체제, 네트워크 속도, 보안 프로토콜 버전 등)이 "회원"의 환경과 호환됨을 확인하고 이에 묵시적으로 동의한 것으로 간주하며, "회원" 환경의 미비로 인해 발생하는 "서비스" 이용 장애에 대해서는 "회사"는 일체의 책임을 지지 않습니다.

제 5 조 (이용 신청의 승낙 및 거부)

① **승낙:** "회사"는 제 4 조의 필수 기재 사항을 성실히 기입하고, 기술적/관리적으로 문제가 없다고 판단되는 "이용신청자"에 대하여 원칙적으로 이용을 승낙합니다.

② **계약 성립 시점:** 이용계약은 "회사"가 "이용신청자"에게 "아이디" 부여 및 서비스 이용을 승낙하는 통지(이메일 통지, 문자메시지 또는 "서비스" 내 알림 등)가 도달한 시점에 성립됩니다.

제 6 조 (이용 신청에 대한 승낙 제한 및 유보의 강화)

① "회사"는 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 거부할 수 있으며, 이미 체결된 계약이라도 사후에 해지할 수 있습니다.

1. "이용신청자"가 본 약관 제 10 조("회원"의 의무)를 위반하여 이전에 "회사"로부터 이용 정지, 영구 제재 등의 처분을 받은 적이 있는 경우.

2. 제 4 조 제 3 항의 필수 정보를 허위로 기재하거나, 타인의 정보를 도용하여 이용 신청한 경우.
3. "서비스"를 불법적인 목적(예: 보이스피싱, 불법 도박, 저작권 침해 콘텐츠 유포, 국가 안보 위해 행위 등)으로 이용하거나 이용하려는 의도가 있는 경우.
4. 만 14 세 미만의 아동이 법정대리인의 동의 없이 이용 신청한 경우.
5. **[변형 조항: 경쟁 목적의 신청 제한]** "서비스"와 동종 또는 유사한 서비스를 개발, 기획하거나 운영하는 경쟁 관계에 있는 사업자 및 그 관계자가 "회사"의 사전 서면 동의 없이 신청하는 경우. 이 경우, 신청의 사실만으로도 "회사"의 영업 기밀 침해의 의도가 있다고 간주될 수 있습니다.
6. "회사"의 기술적/관리적 환경에 과도한 부하를 주거나 "서비스"의 정상적인 제공을 방해할 우려가 있다고 판단되는 경우. (예: 대량의 계정 생성 시도, 비정상적인 트래픽 발생 우려 등)
7. "이용신청자"가 속한 국가, 지역 또는 사업 분야가 국제 제재 대상(Sanction List)에 포함되거나, "회사"의 준법감시 기준에 따라 고위험군으로 분류되는 경우.
8. 기타 "회사"의 합리적인 판단에 비추어 이용 승낙이 곤란하다고 판단되는 경우.

② "회사"는 다음 각 호의 경우에 이용 신청에 대한 승낙을 유보할 수 있습니다. 이로 인해 "이용신청자"에게 발생한 손해에 대하여 "회사"는 책임을 지지 않습니다.

1. "서비스" 제공 설비에 기술적 장애가 발생한 경우.
2. "회사"가 통제할 수 없는 외부 요인(클라우드 인프라 제공 업체의 장애, 전력 공급 중단, 천재지변 등)으로 인해 "서비스" 제공이 일시적으로 어려운 경우.
3. 신청 내용의 사실 확인을 위한 자료 제출을 요청하였으나 "이용신청자"가 불응하는 경우.
4. "서비스" 이용에 필요한 크레딧 또는 결제 조건의 불이행이 예상되는 경우.

제 7 조 (회원 정보의 관리 의무 및 책임 강화)

① "회원"은 "서비스" 내 "계정 관리" 화면을 통해 언제든지 본인의 개인정보를 열람 및 수정할 수 있으며, 이용 신청 시 기재한 정보가 변경된 경우 지체 없이 이를 수정하여야 합니다.

② **[변형 조항: 정보 미수정의 책임 강화]** 제 1 항의 변경 사항을 수정하지 않음으로 인해 발생하는 "회사"의 공지, 통지 또는 중요 정보의 미수신, 부정확한 결제 처리 등 일체의 불이익에 대한 책임은 전적으로 "회원"에게 있으며, "회사"는 이에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 어떠한 책임도 지지 않습니다.

③ "회원"은 자신의 "아이디"와 "비밀번호"를 철저히 관리하여야 하며, 이를 제 3 자가 이용하도록 허락하거나 노출하여서는 안 됩니다. "회원"의 관리 소홀, 부주의, 또는 악의적인 의도로 인해 발생한 "아이디" 및 "비밀번호"의 유출 및 도용으로 발생하는 모든 손해(금전적 손해 포함)에 대한 책임은 "회원" 본인에게 있습니다.

제 3 장 계약 당사자의 의무

제 8 조 (개인정보의 보호, 활용 및 국외 이전의 강화)

① "회사"는 「정보통신망법」, 「개인정보 보호법」 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 "회원"의 개인정보를 보호하고 처리합니다. 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련 법령 및 "회사"가 별도로 정하고 공시하는 개인정보처리방침이 적용됩니다.

② [독소 조항: 개인정보 국외 이전 포괄 동의 및 활용 범위 확대] "회사"는 글로벌 서비스 품질 유지, 시스템 안정화, 보안 강화, 재해 복구(Disaster Recovery), 신기술 및 AI 모델 학습/개선을 포함한 "회사"의 모든 합리적인 사업 목적으로 "회원"의 모든 개인정보(제 2 조 제 7 항에서 정의된 "게시물" 및 "회원 데이터"에 포함된 개인정보를 포함)를 대한민국 외의 국가 및 지역으로 이전하고 보관하며 처리할 수 있습니다.

1. "회원"은 본 약관에 동의함으로써 개인정보의 국외 이전 및 처리에 대해 명시적으로 포괄 동의한 것으로 간주되며, "회사"가 지정하는 해외 "협력업체" (클라우드 제공자 포함)에 이러한 정보를 제공하는 것에 대해 동의합니다.
2. 이전되는 국가 및 수탁업체는 "회사"의 비즈니스 확장, 기술적 필요성 또는 경영상의 판단에 따라 "회사"의 개인정보처리방침에 명시된 목록 외에도 **별도의 사전 고지 없이 수시로 변경될 수 있으며**, "회원"은 이에 대해 이의를 제기하지 아니합니다.
3. "회사"는 "회원"의 개인정보 및 "회원 데이터"를 비식별화, 익명화 또는 집계하여 "회사"의 새로운 AI 모델 훈련 및 상업적 목적으로 활용할 수 있으며, 이 경우에도 "회원"은 별도의 보상 없이 이에 동의합니다.

③ "회사"는 "회원"의 귀책사유로 인해 노출된 "아이디", "비밀번호", 또는 기타 "회원" 정보의 유출 및 오용으로 발생하는 손해에 대해서는 일체의 책임을 부담하지 않습니다.

제 9 조 ("회사"의 의무 상세)

① 서비스 제공 의무: "회사"는 본 약관 및 "운영정책"에 따라 "서비스"를 안정적이고 지속적으로 제공하기 위하여 최선을 다할 의무를 부담합니다. 다만, 천재지변, 전시, 사변 또는 이에 준하는 불가항력적 사유로 인하여 "서비스" 제공이 불가능하거나 지연되는 경우에는 그 책임이 면제됩니다.

② 보안 및 기술적 보호 의무: "회사"는 "회원"이 안전하게 "서비스"를 이용할 수 있도록 개인정보 보호 및 "서비스" 운영을 위한 기술적, 관리적 보안 시스템을 구축하고 운영합니다. 다만, 이는 침해 사고를 100% 방지할 수 있음을 의미하지 않으며, 최신 기술 수준에 준하는 합리적인 노력의 범위로 한정됩니다.

③ **의견 수렴 및 처리 의무:** "회사"는 "서비스" 이용과 관련하여 "회원"으로부터 제기되는 정당한 의견이나 불만을 처리하기 위하여 노력합니다. 처리 과정 및 결과는 게시판, 이메일, 전화 등을 통해 "회원"에게 전달될 수 있습니다.

제 10 조 ("회원"의 의무 및 금지 행위의 세분화)

① "회원"은 본 약관 및 관련 법령, "운영정책" 및 "회사"가 공지하는 모든 사항을 준수하여야 하며, 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 됩니다. 다음 각 호의 행위가 발견될 경우, "회사"는 사전 통보 없이 해당 "회원"에 대한 "서비스" 이용을 영구 정지할 수 있으며, 관련 법적 조치를 취할 수 있습니다.

② **[기술 및 시스템 오용 금지 행위]:** "회원"은 "서비스"의 기술적 안정성을 해치거나 "회사"의 정상적인 영업 활동을 방해하는 다음 각 호의 행위를 금지합니다. 1. "서비스"의 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 소스 코드 또는 핵심 기술의 분해 및 분석을 시도하는 행위. 2. "회사"가 부여한 "이용 레벨"의 범위를 초과하는 과도한 컴퓨팅 자원(GPU, CPU, 메모리 등)을 비정상적인 방법으로 점유하거나 할당받으려는 시도. (예: 시스템 취약점을 이용한 자원 무단 증대) 3. "서비스"의 자동화된 인터페이스(API)를 이용하여 "회사"의 서버에 과도한 부하를 유발하는 비정상적인 트래픽을 발생시키는 행위 (DDoS, 트래픽 유발 봇 사용 등). 4. 바이러스, 악성코드, 트로이 목마 등 유해한 프로그램을 고의로 유포하거나, "서비스"의 보안 시스템을 우회하려는 시도. 5. "회사"가 정한 용도 이외의 목적으로 "서비스"를 이용하거나, "서비스"를 제 3 자에게 임의로 재판매, 대여, 양도하는 행위.

③ **[콘텐츠 및 윤리적 이용 금지 행위]:** "회원"은 "서비스"를 이용하여 다음 각 호의 콘텐츠를 게시하거나, 생성하거나, 처리하는 행위를 금지합니다. 1. 타인의 저작권, 상표권, 특허권 등 지식재산권을 침해하는 "게시물"을 생성, 업로드 또는 배포하는 행위. 2. 외설적, 폭력적, 혐오적이거나 인종차별적 내용을 포함하는 "게시물"을 생성하거나, 공서양속에 반하는 내용을 유포하는 행위. 3. 타인의 명예를 훼손하거나 인격권을 침해하는 내용의 "게시물"을 게시하는 행위. 4. **[독소 조항: AI 결과물의 책임 회피 금지]** "서비스"를 통해 생성된 AI 모델의 결과물(예: 분석 리포트, 예측 결과)을 상업적으로 이용하거나 제 3 자에게 제공할 경우, 해당 결과물이 초래하는 모든 법적/경제적 책임은 결과물을 생성하고 이용한 "회원"에게 전적으로 있으며, "회사"는 AI 모델의 정확성, 완전성, 유효성 등에 대해 일체 보증하지 않습니다. "회원"은 AI 결과물을 신뢰하여 발생한 손해에 대해 "회사"에게 책임을 전가할 수 없습니다.

④ **[기타 부당 행위]:** 1. "회사"의 임직원, 운영자, 기타 관계자를 사칭하거나 허위 정보를 유포하여 "회사"의 업무를 방해하는 행위. 2. "서비스"의 결제 시스템을 부정하게 이용(예: 도난당한 결제 수단 이용, 시스템 오류 악용)하여 "크레딧"을 취득하거나 "유료 서비스"를 이용하는 행위. 3. "서비스" 이용을 통해 얻은 정보를 "회사"의 사전 서면 동의 없이 영리적인 목적으로 제 3 자에게 제공하거나 이용하는 행위.

⑤ **책임 및 조치:** "회원"이 본 조에서 규정된 의무를 위반하거나 금지 행위를 한 경우, "회사"는 해당 "회원"에 대해 "서비스" 이용 정지, 이용계약 해지, 관련 법령에 따른 민형사상의 책임 추궁 및 손해배상 청구 등의 조치를 취할 수 있습니다.

제 4 장 서비스의 이용 조건 및 관리

제 11 조 (서비스의 제공 범위, 시간 및 기술적 조건)

① "회사"는 "회원"의 "이용 레벨"에 따라 차등화된 "서비스"를 제공하며, 그 세부 내역은 별첨된 '퀵링크 이용 레벨 및 리소스 할당 정책'에 따릅니다. "회사"가 제공하는 서비스에는 다음 각 호의 내용이 포함되나, 이에 국한되지 않습니다.

1. **컴퓨팅 자원 할당:** AI 모델 훈련, 데이터 처리 및 분석을 위한 가상화된 CPU, GPU, 메모리 및 저장 공간.
2. **API 및 개발 환경:** "퀵링크" 플랫폼 API, 통합 개발 환경(IDE), 소프트웨어 라이브러리 및 코드 저장소.
3. **데이터 서비스:** 대규모 데이터 세트 연동 및 전송 기능, 분석 결과 시각화 도구.
4. **기술 지원:** 장애 대응, 문의 처리, 기능 개선 요청 등에 대한 기술 지원(유료 서비스 회원의 경우에 한함).

② **서비스 제공 시간:** "서비스"는 연중무휴 24 시간 제공함을 원칙으로 합니다. 다만, 이는 "회사"의 내부 시스템 점검, 클라우드 협력업체의 유지보수, 또는 제 12 조에서 규정된 일시 중단 사유가 발생하지 않는다는 보장으로 해석되지 않습니다.

③ **[변형 조항: SLA 부인 및 조건부 보장]** "회사"는 "서비스"의 99.9% 이상의 가용성을 목표로 하지만, 이는 법적으로 구속력 있는 서비스 수준 협약(SLA, Service Level Agreement)을 구성하지 않습니다. "회사"는 "유료 서비스" 이용 약정 시 별도로 서면으로 체결된 SLA 에 명시된 경우에만 보상 책임을 부담하며, 해당 SLA 가 없는 모든 "회원"에 대해서는 "서비스"의 무중단 제공을 보장하지 않습니다. 특히, 'Basic' 또는 'Free Tier' 이용 레벨의 회원은 어떠한 경우에도 가용성 보장 대상에서 제외됩니다.

제 12 조 (서비스의 일시 중단 및 영구 중단)

① "회사"는 다음 각 호에 해당하는 경우, "서비스"의 전부 또는 일부를 일시적으로 중단할 수 있습니다.

1. 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검, 교체, 확충 또는 고장으로 인한 경우.
2. 전기통신사업법에 규정된 기간통신사업자가 전기통신 서비스를 중지했을 경우.
3. 화재, 정전, 지진, 태풍 등의 천재지변 또는 이에 준하는 국가 비상사태가 발생한 경우.
4. 클라우드 "협력업체"의 서비스 장애 또는 해당 "협력업체"와의 계약이 해지된 경우.
5. "서비스" 접속 증가 등 비정상적인 트래픽 폭주로 정상적인 "서비스" 제공이 곤란한 경우.

6. **[독소 조항: 일방적 경영 판단에 의한 중단]** "회사"의 경영 판단, 영업 전략의 변경, 수익성 악화 또는 신규 서비스로의 전환 등 "회사"의 사업상 중대한 사유가 발생하는 경우.

② **사전 통지 의무:** "회사"는 제 1 항 제 1 호 및 제 5 호의 사유로 "서비스"를 중단할 경우, 중단 예정일 7 일 전에 "회원"에게 통지하도록 노력합니다. 다만, 제 1 항 제 2 호, 제 3 호, 제 4 호, 제 6 호와 같이 사전 통지가 불가능하거나 현저히 곤란한 부득이한 사유가 있는 경우, "회사"는 사후에 통지할 수 있으며, 이로 인한 "회원"의 손해에 대해 "회사"는 일체의 책임을 지지 않습니다.

③ **서비스의 영구 중단:** "회사"가 사업을 포기하거나 사업 부문을 통합하는 등 중대한 경영상의 사유로 "서비스"의 제공을 영구적으로 중단할 경우에는 중단 예정일 30 일 전에 "회원"에게 통지하고, 유료 서비스에 대한 처리(환불 또는 대체 서비스 제공)는 제 20 조에 따라 처리합니다. 이 경우, "회원"에게 별도의 영업 손실 보상은 제공되지 않습니다.

제 13 조 (서비스의 일방적 변경 및 기능 축소)

① **[독소 조항: 일방적 변경권 강화]** "회사"는 신규 서비스의 추가, 기능의 개선, 기존 기능의 통합/제거, 서비스 환경 및 사양의 변경(예: 클라우드 인프라의 마이그레이션, AI 모델 버전 변경)을 포함하여 "서비스"의 전반적인 내용 일체를 "회사"의 합리적인 재량에 따라 언제든지 변경할 수 있습니다.

② **중요한 변경의 기준:** "회사"는 "회원"의 이용상 중요한 변경이 발생하는 경우에만 제 12 조 제 2 항에 따라 사전 통지할 의무를 집니다. 여기서 *****이용상 중요한 변경*****이란 "서비스" 이용 목적을 달성하는 데 필수적인 핵심 기능이 완전히 폐지되는 경우로 한정되며, **다음 각 호의 사항은 '이용상 중요한 변경'으로 간주하지 않습니다.**

1. 일부 API 의 파라미터 변경 또는 응답 형식 변경.
2. 데이터 처리 속도나 컴퓨팅 자원의 할당량 축소.
3. 기존 무료 기능의 유료화 또는 이용 한도 설정.
4. 특정 언어 또는 라이브러리 지원의 중단.
5. 기존 서비스의 명칭 변경, 디자인 변경, 접근 경로 변경.

③ **[변형 조항: 변경에 대한 이의 제기 포기]** "회원"은 제 1 항에 따른 "서비스" 변경 사항에 대해 이의를 제기할 권리를 포기하며, 변경 사항에 동의하지 않을 경우 오직 이용계약을 해지할 수 있을 뿐입니다. "회원"이 변경 공지 후 7 일 이내에 해지 의사를 명시적으로 통지하지 않고 계속 "서비스"를 이용하는 경우, 변경 사항에 대해 묵시적으로 동의한 것으로 간주됩니다.

제 14 조 (게시물 및 회원 데이터의 저작권 및 광범위 이용 허락)

① "회원"의 "게시물" 및 "회원 데이터"(제 2 조 제 7 항의 광의의 정의를 따름)에 대한 저작권 및 기타 지식재산권은 해당 "회원"에게 유보됩니다.

② [독소 조항: 게시물 광범위 라이선스 및 영구적 이용권] "회원"이 "서비스"에 "게시물" 및 "회원 데이터"를 업로드, 생성, 저장, 전송하는 시점부터, "회원"은 "회사"에게 해당 "게시물" 및 "회원 데이터"(개인정보를 포함할 경우 익명화 또는 비식별화 후)에 대해 다음 각 호의 목적을 위한 비독점적, 영구적, 전 세계적이며, 로열티가 없는, 양도 가능하며, 2 차적 저작물 작성권 및 서브라이선스(재라이선스)를 부여할 수 있는 포괄적 이용 라이선스를 부여합니다.

1. "서비스"의 운영, 안정화, 유지보수, 기능 개선 및 신규 "서비스" 개발.
2. "회사"의 AI 모델, 알고리즘, 예측 모델 및 기타 기술적 솔루션의 훈련(Training), 테스트, 검증 및 상업적 활용.
3. "회사"의 마케팅, 홍보, 연구 자료 및 제휴 파트너와의 공동 연구 목적을 위한 활용 (이 경우 데이터는 비식별화 처리됨).
4. "회사"가 "서비스" 제공을 위해 계약한 모든 국내외 "협력업체"에 대해 제 1 호 및 제 2 호의 목적으로 데이터를 제공하는 행위.
5. 관련 법령 및 규제 기관의 요청에 따른 정보의 보관, 제출 또는 공개.

③ [변형 조항: 라이선스 범위의 표현 변형] 본 조 제 2 항에 따라 부여된 이용권은 "회원"이 "서비스" 이용계약을 해지하거나 "게시물"을 삭제한 이후에도 "회사"의 내부 기록 보존, 기술적 연구 개발, 그리고 "서비스"의 연속적인 운영을 위해 합리적으로 필요한 최소 기간 동안 (최소 10 년) 계속하여 유효하며, "회원"은 해당 기간 동안 "회사"의 이용 행위에 대해 어떠한 방식으로든 이의를 제기하거나 저작권권을 행사하지 않습니다.

④ "회사"는 "회원"이 명시적으로 비공개를 요청한 데이터에 대해서는 제 2 항 제 3 호 및 제 4 호의 목적을 위한 활용을 제한할 수 있으나, 제 2 항 제 1 호 및 제 2 호(서비스 개선 및 AI 훈련)의 목적으로는 계속 활용할 수 있습니다.

제 15 조 (게시물 및 데이터의 관리, 보존 및 삭제)

① 관리 책임: "회원"은 "게시물" 및 "회원 데이터"의 백업, 보존 및 법적 준수 여부에 대한 모든 책임을 전적으로 부담합니다. "회사"는 데이터의 손실 또는 유출로 인한 "회원"의 어떠한 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

② [독소 조항: 데이터 보존 기간 및 삭제] "회사"는 "회원"의 "게시물" 및 "회원 데이터"를 보존할 의무를 부담하지 않으며, "회원"이 "서비스" 이용계약을 해지하는 경우, "회사"는 해당 "회원"의 데이터를 해지일로부터 7 일 이내에 복구 불가능한 방법으로 즉시 삭제할 수 있습니다. "회원"은 해지 이전에 모든 필요한 데이터를 스스로 백업하여야 합니다.

③ "회사"는 "서비스"의 안정적 운영을 위해 "회원"이 1 년 이상 "서비스"를 이용하지 않거나 'Basic' 또는 'Free Tier' "이용 레벨"에서 6 개월 이상 활동이 없는 경우, 해당 "회원"의 데이터를 사전 통보 없이 임의로 삭제하거나 계정 이용을 제한할 수 있습니다.

제 5 장 유료 서비스 이용 및 요금 정책

제 16 조 (유료 서비스의 종류 및 가격 정책의 상세)

① "회사"가 제공하는 "유료 서비스"의 종류, 구체적인 기능, 이용 요금, 결제 단위("크레딧" 또는 정액제), 이용 기간 및 기타 조건은 "서비스" 내의 [요금 정책] 페이지 또는 별도의 계약서에 명시합니다.

② [변형 조항: 요금 산정 기준의 유동성] "유료 서비스"의 이용 요금은 "회원"이 실제 사용한 컴퓨팅 자원(GPU 시간, 데이터 처리량, API 호출 횟수, 저장 공간)을 기준으로 산정됩니다. "회사"는 요금 산정의 기준이 되는 자원 측정 방식(Metering Method)과 단가를 "회사"의 일방적인 기술적/경영적 판단에 따라 사전 고지 없이 수시로 변경할 수 있습니다. 변경된 단가는 변경 즉시 적용됩니다.

③ "회원"은 "서비스" 이용 도중 자신의 이용 레벨이 허용하는 월별 또는 약정된 자원 할당량(Quota)을 초과하는 경우, "회사"의 사전 승인 없이 초과 이용에 대한 요금이 자동으로 청구될 수 있음에 동의합니다.

제 17 조 (유료 서비스의 결제 및 청구 절차)

① "회원"은 "유료 서비스" 이용에 대한 대금을 신용카드, 계좌이체, 선불 "크레딧" 충전 등 "회사"가 지정한 결제 수단으로 납부하여야 합니다.

② 청구 시점: "회사"는 월 단위 후불 결제를 원칙으로 하며, 매월 초에 전월 사용 내역을 기준으로 이용 요금을 확정하고 결제일에 등록된 결제 수단으로 청구를 시도합니다. "회원"은 청구된 요금에 이의가 있을 경우, 청구일로부터 7일 이내에 "회사"에 서면으로 이의를 제기하여야 하며, 7일이 경과한 후에는 청구된 금액에 동의한 것으로 간주됩니다.

③ [독소 조항: 자동결제 및 갱신에 대한 중복 동의] "유료 서비스" 중 정기 구독형 서비스(이하 "정기결제 서비스")를 신청하는 "회원"은 이용 신청 시 등록한 결제 수단으로 이용 기간 만료일에 다음 회차 이용 요금이 자동으로 결제되고 이용 기간이 무조건 갱신되는 것에 대하여 본 약관에 동의함으로써 명시적으로 동의합니다. "회사"는 "회원"이 자동 결제 해지를 신청할 때까지 갱신을 계속합니다.

④ [변형 조항: 결제 실패 시 조치 강화] 제 17 조 제 3 항의 자동 결제가 결제 수단의 오류, 유효기간 만료, 한도 초과 등의 사유로 인해 실패할 경우, "회사"는 "회원"에게 실패 사실을 통지한 후 최대 3 회까지 자동 결제를 재시도할 수 있으며, 이 기간 동안 "회사"는 사전 통보 없이 "회원"의 "유료 서비스" 이용을 즉시 중단하고 모든 "회원 데이터"에 대한 접근을 차단할 수 있습니다.

제 18 조 (환불 및 중도 해지 시 처리)

① "유료 서비스"를 이용하는 "회원"은 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 청약 철회를 할 수 있습니다. 다만, "회사"의 시스템에 기록된 이용 내역이 존재하거나, "회원"이 "콘텐츠"를 다운로드, 실행, API 호출 등 일체의 사용 행위를 한 경우에는 청약 철회 및 환불이 제한됩니다.

② **[독소 조항: 환불 불가 조항 및 과도한 위약금 - 강화]** 다음 각 호에 해당하는 경우, "회사"는 이미 납부된 이용 요금 또는 구매된 "크레딧"에 대해 일체의 환불 의무를 부담하지 않으며, "회원"은 이에 동의합니다.

1. **기간제 정액 상품:** 월간, 연간 등 일정 기간을 정하여 이용하는 정액제 "유료 서비스"의 경우, **이용 기간이 개시된 이후에는 "회원"이 실제 "서비스"를 이용하지 않았거나, 자원 할당량을 소진하지 않았더라도 남은 기간에 대한 환불은 절대 불가능합니다.**
2. **선불 "크레딧":** "회원"이 현금으로 구매한 선불 "크레딧"은 **어떠한 사유로도 현금 환불이 불가능하며, 오직 "서비스" 내에서만 사용 가능합니다.**
3. **장기 할인 계약 중도 해지:** 연간 약정 등 할인 혜택이 적용된 계약을 "회원"의 귀책사유로 중도 해지하는 경우, "회사"는 *****총 계약 금액의 30%에 해당하는 위약금***을 공제하고, 잔여 기간에 대해 정상 월간 요금(할인 전 가격)을 기준으로 계산된 이용료를 추가로 공제한 후 남은 금액이 있을 경우에만 환불합니다.**
4. 본 약관 제 10 조("회원"의 의무) 위반으로 인해 "회사"로부터 이용 제한 또는 계약 해지된 경우.

③ 환불이 발생하는 경우, "회사"는 환불 금액에서 다음 각 호의 비용을 공제한 후 잔액을 환급합니다.

1. "회원"이 "서비스"를 이용하고 얻은 이익 또는 "유료 서비스"를 통해 발생한 수익액.
2. 결제 과정에서 "회사"가 부담한 수수료(PG 사 수수료, 은행 수수료 등) 전액.
3. 본 조 제 2 항 제 3 호에 따른 위약금.

제 19 조 (크레딧 및 가상 자산의 관리)

① "크레딧"은 "회사"가 "서비스" 내에서 유료 서비스를 이용하기 위해 발행하는 가상의 결제 수단이며, "회사"의 정책에 따라 유효기간이 설정될 수 있습니다. 유효기간이 만료된 "크레딧"은 자동으로 소멸되며 환불되지 않습니다.

② "회사"는 "크레딧"의 구매 및 사용 정책을 "서비스" 내에 게시하며, "크레딧" 구매 시 제공되는 추가 보너스 "크레딧"은 현금으로 전환되거나 환불될 수 없습니다.

③ "회원"이 "서비스" 내에서 생성하거나 획득하는 가상의 자산(NFT, 토큰, 기타 디지털 증표 등)의 소유권 및 법적 효력은 오직 "서비스" 내에서만 유효하며, "회사"는 이러한 가상 자산의 현금 가치 보장, 외부 거래 허용, 또는 환불을 보증하지 않습니다.

제 6 장 계약 해지 및 이용 제한

제 20 조 (회원의 계약 해지 및 회원 탈퇴)

① "회원"은 언제든지 "회사"가 정한 절차(서비스 내 계정 삭제 요청, 고객센터 문의 등)를 통해 이용계약 해지(회원 탈퇴)를 신청할 수 있습니다. 다만, "회원"은 해지 신청 전 본인이 이용 중인 모든 "유료 서비스"의 해지 또는 환불 절차(제 18 조 및 제 19 조)를 완료하여야 합니다.

② "회사"는 "회원"의 탈퇴 신청을 접수하는 즉시 이를 처리합니다. 다만, "회원"이 해지 신청 당시 "유료 서비스" 이용 기간이 남아 있거나 미납된 요금이 있는 경우, 해당 요금이 완납된 시점에 해지 처리가 완료됩니다.

③ **탈퇴의 효력 및 데이터 처리:** 이용계약이 해지되면, "회원"의 모든 "회원 데이터"는 제 15 조 제 2 항에 따라 복구 불가능한 방법으로 즉시 삭제될 수 있으며, 재가입 시 기존 "아이디", "게시물", "이용 레벨" 및 이용 내역은 복원되지 않습니다. 또한 제 14 조에 따라 부여된 "회사"의 "게시물" 이용 라이선스는 해지 이후에도 계속 유효합니다.

제 21 조 (회원에게 대한 통지 및 고지 효력)

① "회사"가 "회원"에 대하여 개별 통지를 하는 경우, "회원"이 "회사"에 제출한 전자우편(Email) 주소, 휴대폰 번호(SMS, 알림톡), 또는 "서비스" 내 알림 기능(In-App Notification)을 통하여 할 수 있습니다.

② 불특정 다수 "회원"에 대한 통지의 경우, "회사"는 7 일 이상 "서비스" 초기 화면 또는 게시판에 공지함으로써 개별 통지에 갈음할 수 있습니다. 다만, "회원"의 권리나 의무에 중대한 영향을 미치는 사항에 대해서는 최소한 14 일 이상의 유예기간을 두고 제 1 항의 방법으로 통지합니다.

③ **[변형 조항: 통지 도착 시점의 의제]** "회사"가 제 1 항에 따라 통지하는 경우, 해당 통지 수단이 도달하는 시점(예: 이메일 서버에 도착하거나, 모바일 앱 알림이 발송된 시점)부터 통지의 효력이 발생한 것으로 간주합니다. "회원"이 통지를 확인하지 않아 발생한 모든 불이익에 대한 책임은 "회원"에게 있습니다.

제 22 조 (이용 제한의 기준 및 사유의 세분화)

① "회사"는 다음 각 호에 해당하는 경우, "회원"의 "서비스" 이용을 일시적으로 또는 영구적으로 제한(계정 정지, 자원 할당량 축소, 특정 기능 사용 제한 등)할 수 있습니다. "회사"는 이용 제한의 구체적인 기준(횟수, 기간, 강도 등)을 "운영정책"으로 정할 수 있으며, "회원"은 이에 따라 이용 제한을 받을 수 있습니다.

② [중대한 기술 및 보안 위반]:

1. **계정 도용 및 불법 거래:** 타인의 "아이디" 또는 결제 수단을 도용하거나, "아이디" 및 "크레딧"을 제 3자와 유상으로 거래하는 행위.
2. **시스템 남용 및 부하:** 제 10 조 제 2 항에 규정된 시스템 오용 금지 행위(비정상적인 트래픽, 리버스 엔지니어링, 취약점 공격 등)를 시도하거나 실행하여 "서비스"의 안정성을 저해한 경우.
3. **데이터 무단 수집:** "서비스" 또는 "콘텐츠"에 포함된 데이터를 "회사"의 사전 서면 동의 없이 자동화된 수단(크롤링, 봇 등)을 사용하여 무단으로 수집하거나 추출하는 행위.
4. **불법 프로그램 사용:** "서비스"의 정상적인 기능을 우회하거나, 해킹 또는 부정 이득을 취하기 위한 불법 프로그램을 제작, 배포 또는 사용하는 경우.

③ [법적 및 윤리적 위반]:

1. **법령 위반 콘텐츠:** 음란물, 도박, 불법 의약품, 국가 기밀 등 국내외 관련 법령 및 규정을 명백히 위반하는 "게시물" 또는 "회원 데이터"를 생성, 저장, 유포하는 행위.
2. **지식재산권 침해:** 타인의 저작권, 영업 비밀, 특허권 등 지식재산권을 침해하는 AI 모델 또는 데이터를 훈련하거나, 상업적으로 활용하는 행위.
3. **AI 윤리 위반:** 딥페이크, 인종차별, 허위 정보 생성, 선거 조작 등 사회적으로 심각한 위험을 초래할 수 있는 AI 기반 결과물을 생성하거나 배포하는 행위.

④ [결제 및 계약 위반]:

1. **요금 미납:** "유료 서비스" 이용 요금을 정해진 기일 이내에 납부하지 않는 경우.
(제 17 조 제 4 항에 따른 재시도 이후에도 미납이 지속될 경우)
2. **약관 미준수:** 본 약관 및 "운영정책"에서 규정한 중요 의무를 위반하거나, "회사"의 정당한 시정 요구에 불응하는 경우.
3. **불법 환불 요청:** 결제 취소 또는 환불 규정(제 18 조)을 회피하거나 악용하여 부당한 이득을 취하려는 행위 (예: 고의적인 오류 유발 후 환불 요구).

⑤ [변형 조항: 포괄적 이용 제한 사유] "회사"는 위 제 2 항부터 제 4 항까지 열거된 사유 외에도 "회원"이 "서비스"의 본래 목적에 부합하지 않는 방식으로 "서비스"를 이용하거나, "회사"의 비즈니스 모델에 손해를 끼치거나, 다른 "회원"에게 불필요한 불편이나 손해를 초래한다고 "회사"가 합리적으로 판단하는 경우, **재량에 따라 이용을 제한할 수 있습니다.**

제 23 조 (이용 제한의 절차 및 고지)

① "회사"가 "회원"의 이용을 제한하고자 할 때에는 그 사유, 일시 및 기간을 정하여 제 21 조에 정한 방법으로 "회원"에게 사전 통지합니다. 다만, 긴급하게 이용을 제한할 필요가 있다고 인정하는 경우나 제 22 조 제 2 항의 중대한 위반 행위가 발생한 경우에는 사후에 통지할 수 있습니다.

② **이의 제기 및 재심의 절차:** 제 1 항의 이용 제한 통지를 받은 "회원"은 그 통지에 대하여 이의가 있을 경우, 통지 수령일로부터 7 일 이내에 "회사"에 서면 또는 전자적 방법으로 이의를 제기할 수 있습니다.

③ "회사"는 제 2 항에 따른 이의 제기가 접수되면, 접수일로부터 15 일 이내에 그 이의 사유의 타당성을 심사하고, 그 결과를 "회원"에게 통지합니다. 다만, 심사에 상당한 기간이 소요될 경우, "회사"는 15 일 이내에 그 사유와 처리 일정을 "회원"에게 통지할 수 있습니다.

④ **[독소 조항: 재심의 권한의 회사 일방 귀속]** "회사"는 제 3 항의 재심의 결과에도 불구하고, 이용 제한 조치의 해제가 "서비스"의 안정성 또는 다른 "회원"의 권익 보호에 심각한 위협을 초래한다고 판단되는 경우, **최종적으로 이의 제기를 기각할 권한을 보유하며**, "회원"은 이에 대하여 법원에 제소하는 것 외에 달리 불복할 수 없습니다.

제 24 조 (회사에 의한 계약 해지)

① "회사"는 "회원"에게 다음 각 호의 사유가 발생하거나 확인된 경우, 사전 통지 없이 즉시 이용계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우, "회원"에게는 어떠한 보상이나 환불도 제공되지 않으며, 계약 해지로 인해 발생하는 모든 손해에 대한 책임은 "회원"에게 있습니다.

1. "회원"이 제 22 조 제 2 항에서 규정한 중대한 기술 및 보안 위반 행위(시스템 남용, 계정 도용, 불법 프로그램 사용 등)를 한 경우.
2. "회원"이 제 22 조 제 3 항에서 규정한 법적 및 윤리적 위반 행위를 한 경우.
3. "회원"이 "유료 서비스" 이용 요금의 납부를 3 개월 이상 지연하거나, 고의적으로 결제를 거부한 경우.
4. "회사"로부터 2 회 이상의 이용 제한 조치를 받았음에도 불구하고, 그 제한 기간이 만료된 후 1 년 이내에 다시 본 약관을 위반한 경우.
5. **[변형 조항: 계약 해지 기준의 유연화]** "회원"이 "회사"에 심각한 경제적 손실, 명예 훼손 또는 영업 방해로 초래하였거나 초래할 우려가 있다고 "회사"가 **단독으로 판단하는 경우**.

② "회사"가 제 1 항에 따라 계약을 해지하는 경우, "회사"는 제 21 조에 따라 "회원"에게 해지 사실을 통지합니다.

③ 본 조에 따라 계약이 해지되는 경우, 해지 이전에 이미 납부한 "유료 서비스" 이용 대금, "크레딧" 등에 대해서는 제 18 조 제 2 항 제 4 호에 따라 환불 의무가 면제됩니다.

제 7 장 손해배상 및 면책 조항

제 25 조 (손해배상 원칙 및 기준)

① "회사" 또는 "회원"은 본 약관에서 규정된 의무를 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 위반의 경중과 귀책 정도에 따라 그 손해를 배상할 책임이 있습니다. 다만, 본 약관 제 26 조(손해배상의 범위 및 제한) 및 제 28 조(면책 조항)에 따라 그 책임이 면제되거나 제한되는 경우를 제외합니다.

② [변형 조항: 회원의 손해배상 책임 강화] "회원"이 본 약관 제 10 조("회원"의 의무)를 위반하여 "회사" 또는 "회사"의 "협력업체"에 손해를 입힌 경우, "회원"은 "회사"의 손해(직접 손해, 간접 손해, 징벌적 손해배상금, 소송 비용, 변호사 수임료, 영업 손실액, 명예 훼손으로 인한 손실액 등을 포함하나 이에 한정되지 않음) 전액을 지체 없이 배상해야 합니다. "회사"가 "회원"의 위반 행위로 인해 제 3 자로부터 손해배상 청구를 당한 경우, "회원"은 "회사"의 비용으로 해당 청구에 대한 방어 및 면책을 보장해야 합니다.

제 26 조 (회사 손해배상의 범위 및 절대적 제한)

① "회사"가 "회원"에게 손해를 배상할 책임이 있는 경우, 그 배상 범위는 오직 직접적으로 발생한 손해에 한정되며, 다음 각 호에 해당하는 간접 손해는 어떠한 경우에도 포함되지 않습니다.

② [독소 조항: 간접손해 포기 및 책임 상한의 극단적 제한] "회원"은 다음 각 호에서 명시된 일체의 손해에 대해 "회사"에게 배상 또는 보상을 청구할 권리를 명시적으로 포기하며, 이는 "회사"의 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에도 제한적으로 적용됩니다.

1. **예상 수익 및 간접 손해 포기:** "서비스" 이용 불능, 데이터 손실, 데이터 처리 지연, "서비스" 오작동 등으로 인해 발생하는 "회원"의 영업 이익 손실, 기대 이익 손실, 사업 중단 손실, 데이터 복구 비용, 기회 비용, 징벌적 손해 및 기타 모든 유형의 간접적, 특별적, 부수적 또는 파생적 손해.
2. **책임의 상한 설정:** 제 1 항의 규정에도 불구하고, "회사"의 귀책사유로 인하여 "회원"에게 직접적인 손해가 발생한 경우, "회사"의 "회원"에 대한 배상 책임 총액은 손해가 발생한 시점을 기준으로 직전 3 개월 동안 "회원"이 "회사"에 실제 지불한 "유료 서비스" 이용 요금의 합계액을 초과할 수 없습니다. 'Basic' 또는 'Free Tier' 등 무료 "이용 레벨"의 "회원"에 대한 "회사"의 책임은 일체의 금전적 배상 없이 10,000 크레딧(1 만원 상당)으로 제한되며, 이는 "회사"의 재량에 따라 "서비스" 이용 기간 연장으로 대체될 수 있습니다.

제 27 조 (회원의 책임 및 제 3 자에 대한 면책 보장)

① "회원"은 본 약관을 위반하거나, "서비스"를 이용하여 관련 법령에 위반되는 행위를 함으로써 "회사"가 제 3 자로부터 손해배상 청구 또는 소송을 당하는 경우, "회사"를 면책시켜야 합니다.

② [변형 조항: 제 3 자 분쟁 처리 의무 강화] 제 1 항의 청구 또는 소송이 제기될 경우, "회원"은 "회사"의 요구에 따라 자신의 비용과 책임 하에 해당 소송을 진행하고, "회사"에게 발생하는 모든 손해(변호사 선임 비용, 소송 비용, 배상금, 화해금 등 일체의 금전적 지출)를 배상해야 합니다. "회사"는 자신의 판단에 따라 소송에 개입하거나, "회원"에게 불리한 방식으로 제 3 자와 합의를 진행할 수 있으며, 이 경우에도 "회원"은 "회사"가 지출한 일체의 비용을 상환할 의무를 부담합니다.

제 28 조 (면책 조항의 상세화 및 강화)

① [불가항력] "회사"는 천재지변, 전쟁, 폭동, 정부의 규제 및 제재, 전염병, 클라우드 "협력업체"의 서비스 장애, 파업 등 "회사"가 합리적으로 통제할 수 없는 불가항력적인 사유로 인하여 "서비스"를 제공할 수 없거나 지연된 경우, 이에 대한 일체의 책임을 면제받습니다.

② [회원의 귀책사유] "회사"는 "회원"의 귀책사유로 인한 "서비스" 이용의 장애 또는 데이터의 손실, 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다. (예: "회원"의 "아이디"/"비밀번호" 관리 소홀, 불법 프로그램 사용, "회원"의 네트워크 환경 문제 등)

③ [협력업체의 귀책사유] "회사"는 클라우드 인프라, 결제 시스템, API 등 "서비스" 제공에 필수적인 제 3 자 "협력업체"의 고의 또는 과실로 인해 발생하는 "서비스" 장애, 보안 사고, 데이터 손실 등에 대하여는 직접적인 책임을 지지 아니하며, 해당 "협력업체"의 약관 및 책임 제한 규정을 따릅니다.

④ [데이터의 비정확성] "회사"는 "서비스"를 통해 제공되는 AI 모델의 출력 결과, 데이터 분석 리포트, 예측 정보 등 모든 "콘텐츠" 및 결과물의 정확성, 신뢰성, 완전성, 유효성 및 상업적 목적 부합성에 대해 일절 보증하지 아니하며, "회원"이 이를 신뢰하여 발생시킨 투자, 거래, 사업 결정 등 모든 행위에 대한 책임은 전적으로 "회원"에게 있습니다.

⑤ [거래 주체의 비면책] "회사"는 "서비스"를 매개로 "회원" 상호 간 또는 "회원"과 제 3 자 간에 발생하는 일체의 거래, 정보 교환, 분쟁 등에 대하여 개입하거나 책임질 의무가 없습니다.

⑥ [시스템 보호 노력] "회사"는 해킹, 바이러스 등 외부 요인에 의한 시스템 파괴 및 데이터 손실을 방지하기 위해 최선의 보안 노력을 다하지만, 현대 기술 수준을 넘어선 침입이나 예측 불가능한 공격으로 인해 발생하는 손해에 대해서는 면책됩니다.

제 29 조 (손해배상 청구 기간 및 집단소송 금지)

① [독소 조항: 청구기간 1년 제한] "회원"이 "서비스" 이용과 관련하여 "회사"를 상대로 손해배상을 청구할 권리는, 손해 발생 사실을 알았거나 알 수 있었던 날로부터 1년 이내에 행사하여야 합니다. 이 기간이 경과한 후에는 "회원"은 "회사"에게 어떠한 명목으로도 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 영구히 상실합니다.

② [독소 조항: 집단소송 및 중재 포기의 강제] "회원"은 "회사" 또는 "회사"의 관계 법인, 임원, 직원, 협력업체를 상대로 하여 집합적 소송(Class Action) 또는 **집단적 중재(Class Arbitration)**를 제기할 권리를 포기합니다. "회원"과 "회사" 간의 분쟁은 오직 개별 "회원"만이 자신의 이익을 위하여 청구할 수 있으며, 어떠한 경우에도 다른 "회원" 또는 불특정 다수를 대리하여 분쟁을 제기할 수 없습니다.

제 30 조 (관할 법원 및 준거법)

① 본 약관의 해석 및 "회사"와 "회원" 간의 분쟁에 대하여는 대한민국 법률을 준거법으로 적용합니다.

② [독소 조항: 관할 법원 일방 지정] "서비스" 이용과 관련하여 "회사"와 "회원" 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 "회사"의 본사 소재지를 관할하는 법원(대한민국 서울중앙지방법원)을 제 1 심 전속 관할 법원으로 합니다. "회원"은 재판 관할에 대한 이의 제기 권한을 명시적으로 포기합니다.

제 8 장 부칙 및 기타 특별 규정

제 31 조 (운영정책의 효력)

① 본 약관 외에 "서비스" 운영에 필요한 세부 사항은 "회사"가 별도로 정한 운영정책(제 3 조 제 6 항에 따라 약관에 우선할 수 있음)으로 정할 수 있으며, 이는 "서비스" 내 공지 또는 연결 화면을 통해 게시됩니다.

② "회원"은 "운영정책"에 대하여도 본 약관과 동일한 효력을 인정하고 이를 준수할 의무를 부담합니다.

제 32 조 (권리의 양도 금지 및 포괄 승계)

① "회원"은 "회사"의 사전 서면 동의 없이 본 약관상의 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 증여하거나 담보로 제공할 수 없습니다.

② "회사"가 합병, 분할, 영업 양도 등의 방식으로 제 3 자에게 "서비스"와 관련된 권리 및 의무를 포괄적으로 승계하는 경우, "회사"는 해당 사실을 "회원"에게 통지하며, "회원"은 이러한 포괄적 승계에 대하여 명시적으로 동의한 것으로 간주됩니다.

제 33 조 (약관 외 준칙)

본 약관에 규정되지 아니한 사항에 대해서는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「콘텐츠산업 진흥법」 등 관련 법령 또는 상관례에 따릅니다.

별첨 1: 퀴텀링크 서비스 운영정책 및 가이드라인

최종 개정일: 2025 년 10 월 1 일

시행일: 2025 년 10 월 15 일

제 1 장 운영정책의 총칙 및 해석 원칙

제 1 조 (목적 및 법적 효력)

① 본 '퀴텀링크 서비스 운영정책 및 가이드라인'(이하 "본 정책")은 '퀴텀링크 서비스 이용약관'(이하 "본 약관") 제 31 조에 근거하여 "서비스"의 안정적인 운영, "회원" 간의 공정한 이용 환경 조성, 그리고 "회원"의 권리 보호를 위해 필요한 세부 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

② [독소 조항: 정책의 우선 적용 및 해석권] 본 정책은 본 약관의 일부를 구성하며, 본 정책의 내용이 본 약관과 충돌할 경우에도 본 정책은 특정 조항(예: 제 22 조 이용 제한 기준, 제 13 조 게시물 관리)의 구체적 집행에 있어서 **약관에 우선하여 적용될 수 있습니다.** 또한, 본 정책에 명시되지 않은 사항이나 본 정책의 해석에 관하여 이견이 발생하는 경우, 모든 해석 권한은 "회사"에 전속합니다.

③ "회사"는 본 정책을 "서비스" 내 공지사항 또는 연결 화면을 통해 게시하며, "회원"은 본 정책을 숙지하고 준수할 의무를 부담합니다.

제 2 조 (정책의 변경 및 공지)

① 본 정책은 "회사"의 경영 환경 변화, 기술 발전, 관련 법령의 개정 또는 "서비스" 운영상의 필요에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.

② "회사"는 본 정책을 변경할 경우, 변경된 정책의 적용일자 및 주요 변경 내용을 명시하여 적용일자 7 일 전에 "서비스" 내 공지사항에 게시합니다. 다만, "회원"에게 불리하거나 중대한 영향을 미치는 변경의 경우에는 14 일 이상의 유예기간을 두고 제 21 조("회원"에 대한 통지)의 방법으로 통지합니다.

③ "회원"이 변경된 정책에 동의하지 않는 경우 "서비스" 이용을 중단하고 이용계약을 해지할 수 있습니다. 정책 변경 고지일로부터 7 일 이내(중대 변경 시 14 일 이내)에 거부 의사를 표시하지 않고 "서비스"를 계속 이용하는 경우, 변경된 정책에 동의한 것으로 간주합니다.

제 2 장 콘텐츠 관리 및 윤리적 이용 가이드라인

제 3 조 (금지 콘텐츠의 구체화)

본 약관 제 10 조 제 3 항의 금지 행위를 구체화하기 위해, "회원"은 다음 각 호에 해당하는 "게시물" 및 "회원 데이터"를 "서비스" 내에 생성, 업로드, 전송하거나 저장할 수 없습니다.

1. **법령 위반 및 불법 행위 조장 콘텐츠:** 가. 성매매, 도박, 마약류 제조/판매, 불법 무기 거래 등 대한민국의 형사 법규를 위반하는 모든 행위를 조장하거나 관련 정보를 제공하는 콘텐츠. 나. 국가 기밀, 군사 기밀, 또는 민감한 개인정보를 무단으로 포함하거나 이를 유출할 목적으로 제작된 콘텐츠.
2. **혐오 및 차별적 콘텐츠:** 가. 인종, 성별, 국적, 종교, 장애 등을 이유로 특정 집단에 대한 비방, 차별, 폭력, 혐오를 조장하는 AI 모델 또는 결과물. 나. 자살, 자해, 아동 학대 등 사회적으로 중대한 위험성을 내포하는 정보를 포함하거나 묘사하는 콘텐츠.
3. **지식재산권 침해 및 부정 이용 콘텐츠:** 가. 타인의 저작권, 상표권, 영업 비밀이 명백히 침해된 것으로 확인되는 데이터 세트, 코드, AI 모델 가중치 등을 무단으로 훈련에 사용하거나 배포하는 행위. 나. **[변형 조항: 학습 데이터의 입증 책임]** "회원"이 "서비스"를 이용하여 AI 모델을 훈련하는 경우, "회원"은 **훈련에 사용된 모든 데이터의 적법한 이용 권한을 스스로 입증할 책임**을 부담하며, "회사"는 입증 자료 제출을 요구할 수 있습니다. "회원"이 입증하지 못할 경우 해당 "게시물" 및 "회원 데이터"는 즉시 삭제됩니다.
4. **AI 오용 및 기만 콘텐츠:** 가. 딥페이크(Deepfake) 기술을 활용하여 타인의 명예를 훼손하거나, 선거 등 사회적으로 중대한 사안에 대해 허위 정보를 생성 및 유포하는 콘텐츠. 나. AI 생성 결과물임을 명확히 고지하지 않고 이를 사실인 것처럼 유통하여 일반인의 판단에 혼란을 초래할 수 있는 콘텐츠.

제 4 조 (게시물 및 데이터 관리의 상세)

① **삭제 기준 및 절차:** "회사"는 제 3 조에 위반되는 "게시물"을 발견하거나 신고를 받은 경우, 사전 통지 없이 해당 "게시물" 및 관련 "회원 데이터"에 대해 비공개, 이동, 접근 차단 또는 영구 삭제 조치를 취할 수 있습니다.

② **[독소 조항: 보관 의무의 회피]** "회사"는 본 정책 및 본 약관에 따라 "회원 데이터"를 삭제하는 경우, 해당 데이터의 원본 또는 복사본을 보존하거나 백업할 어떠한 의무도 부담하지 않습니다. "회원"은 삭제 조치에 대한 이의를 제기할 수 있으나, 삭제된 데이터의 복구는 불가능합니다.

③ **정보 제공 협조:** "회원"의 "게시물"로 인해 "회사"가 수사기관, 규제기관 또는 법원으로부터 정보 제공을 요구받는 경우, "회사"는 "회원"에게 사전 통지 없이 해당

"회원 데이터" 및 관련 정보를 법률이 허용하는 범위 내에서 제공할 수 있으며, "회원"은 이에 동의합니다.

제 3 장 공정 이용 및 리소스 할당 정책

제 5 조 (공정 이용 원칙의 강화)

① "서비스"는 모든 "회원"에게 공평하게 제공되어야 하며, "회원"은 다른 "회원"의 "서비스" 이용을 방해하거나 "서비스" 전체의 안정성을 저해하는 방식으로 "서비스"를 이용해서는 안 됩니다.

② [독소 조항: 비정상적 이용 행위의 정의 및 통제] 다음 각 호에 해당하는 행위는 '비정상적 이용 행위'로 간주되며, "회사"는 해당 "회원"에게 사전 통지 없이 즉시 이용 제한 조치를 취할 수 있습니다.

1. **반복적 대규모 요청:** 인간이 아닌 자동화된 수단(봇, 스크립트 등)을 사용하여 분당 API 호출 횟수, 초당 데이터 전송량 등이 다른 "회원"의 평균 사용량 대비 **5 배 이상** 반복적으로 초과하는 경우.
2. **비연속적 컴퓨팅 자원 점유:** 단일 세션에서 GPU 자원을 48 시간 이상 지속적으로 점유하거나, 'Free Tier' "이용 레벨"에서 복수의 계정을 생성하여 자원 할당량 제한을 우회하려는 시도.
3. **시스템 우회:** "회사"가 설정한 이용 한도, 보안 장치, 결제 절차 등을 기술적으로 우회하거나 무력화하는 행위.
4. **자원 낭비:** 계산 효율이 극도로 낮거나, 의도적으로 시스템 부하를 유발하여 자원을 낭비하는 코드를 실행하는 행위.

③ **유료 서비스 우선 할당:** "회사"는 '유료 서비스'를 이용하는 "회원"에게 컴퓨팅 자원 및 네트워크 대역폭을 우선적으로 할당하며, 'Basic' 또는 'Free Tier' "이용 레벨"의 "회원"은 자원 부족 시 **이용이 제한되거나 속도 저하가 발생할 수 있음**을 명시적으로 인정하고 이에 대해 이의를 제기하지 아니합니다.

제 6 조 (API 이용 제한의 상세)

① "회사"가 제공하는 모든 API 는 "회사"의 "운영정책"에 따라 호출 횟수, 데이터 입출력 용량, 동시 접속 수 등의 제한을 받을 수 있습니다.

② [변형 조항: API 제한의 일방적 변경] "회사"는 API 의 안정적인 운영을 위해 필요한 경우, "회원"에게 사전 고지 없이 API 의 제한 기준(Rate Limit)을 변경하거나, 특정

"회원"의 API 접근을 일시적 또는 영구적으로 차단할 수 있습니다. 이는 "서비스"의 무결성과 안정성을 유지하기 위한 "회사"의 고유 권한입니다.

제 4 장 이용 제한 및 제재 조치 기준

제 7 조 (이용 제한의 세부 기준)

본 약관 제 22 조에 따른 이용 제한 조치의 세부 기준은 다음 각 호에 따릅니다. 이용 제한의 경중에 따라 **경고(Warning), 일시 정지(Suspension), 영구 정지(Permanent Ban)**로 구분됩니다.

위반 유형	세부 기준	1 차 위반 (경고/일시 정지)	2 차 위반 (강화된 일시 정지)	3 차 위반 (영구 정지)
시스템 오용 (제 5 조 제 2 항)	자원 할당량 초과 3 회 미만, 비정상 트래픽 경미	7 일간 서비스 접속 차단	30 일간 서비스 접속 차단	영구 정지 및 계약 해지
불법/혐오 콘텐츠 (제 3 조 제 1 항, 제 2 항)	경미한 혐오 표현, 단순 오정보 포함	해당 게시물 즉시 삭제 및 3 일 경고 정지	90 일간 서비스 접속 차단 및 유료 서비스 환불 불가	영구 정지 및 계약 해지
지식재산권 침해 (제 3 조 제 3 항)	침해 소명 자료 미제출 또는 미흡 시	해당 게시물 삭제 및 30 일 자원 할당량 50% 축소	180 일간 서비스 접속 차단 및 손해 배상 청구 검토	영구 정지 및 계약 해지
결제 의무 위반 (제 17 조 제 4 항)	3 회 이상 결제 재시도 실패 및 미납금 발생 시	미납금 완납 시까지 접속 및 데이터 접근 차단	미납금 완납 후에도 1 년 간 유료 서비스 이용 제한	미납금 추심 및 영구 정지

제 8 조 (이용 제한 통지 및 이의 제기 절차의 세부화)

① 통지: "회사"는 제 7 조에 따른 이용 제한 조치를 취하는 경우, 조치일로부터 72 시간 이내에 제 21 조에 따라 "회원"에게 통지합니다. 긴급 조치의 경우, 통지는 조치 완료 후 즉시 이루어집니다.

② 이의 제기: "회원"은 통지를 받은 날로부터 7 일 이내에 "회사"에 이의 제기서(서면 또는 전자적 방법)를 제출할 수 있으며, 이의 제기서에는 조치 사유에 대한 구체적인 반박 자료 및 증빙을 포함하여야 합니다. 단, 제 3 조 제 1 항(법령 위반)에 따른 조치 및 제 7 조의 '영구 정지 및 계약 해지' 조치에 대해서는 이의 제기를 할 수 없습니다.

③ 재심의 및 최종 판단: "회사"는 이의 제기 접수일로부터 30 일 이내에 재심을 진행하고 결과를 통지합니다. [독소 조항: 재심의 결과의 최종성] "회사"의 재심의 결과 통지는 최종적인 것으로 간주되며, 이의 제기 결과를 수용할 수 없는 "회원"은 본 약관 제 30 조(관할 법원)에 따라 법원에 소를 제기할 수 있을 뿐입니다.

제 9 조 (데이터 관리 및 보존의 추가 규정)

① 보존 대상 예외: 본 약관 제 15 조 제 2 항에도 불구하고, "회사"는 법령 위반(제 3 조 제 1 항)으로 인해 삭제된 "게시물"의 경우, 해당 "게시물"과 관련된 메타데이터 및 시스템 로그를 수사 및 법적 분쟁 대비를 위해 최대 5 년간 별도로 분리하여 보존할 수 있습니다. 이 보존된 데이터는 "회원"의 접근이 영구적으로 차단됩니다.

② 장기 미이용 계정의 처리: 'Basic' 또는 'Free Tier' "이용 레벨"의 "회원"이 1 년 이상 "서비스"를 이용하지 않은 경우, "회사"는 제 21 조에 따라 통지 후 30 일 경과 후 해당 계정의 "회원 데이터"를 삭제하고, 계약을 해지 처리할 수 있습니다.

별첨 2: 퀴텀링크 이용 레벨 및 리소스 할당 정책

최종 개정일: 2025 년 10 월 1 일

시행일: 2025 년 10 월 15 일

제 1 장 총칙 및 용어 정의

제 1 조 (목적)

본 '별첨 2: 퀴텀링크 이용 레벨 및 리소스 할당 정책'(이하 "본 정책")은 본 약관 제 11 조 및 제 16 조에 의거하여 "서비스" 이용 레벨별로 제공되는 컴퓨팅 자원(이하 "리소스")의 할당 기준, 이용 한도(Quota), 서비스 수준 및 리소스 부족 시 처리 방안 등을 상세히 규정함을 목적으로 합니다.

제 2 조 (리소스 관련 용어 정의)

- "리소스": "서비스" 제공을 위해 사용되는 모든 컴퓨팅 자원(GPU, CPU, RAM), 저장 공간(Storage), 네트워크 대역폭(Bandwidth), API 호출 횟수(Call Count) 및 기타 부대 기술 자원을 총칭합니다.
- "할당량(Quota)": 각 "이용 레벨"별로 "회원"에게 부여되는 월별 또는 연간 최대 사용 가능한 "리소스"의 양을 의미합니다.

3. **"피크 타임(Peak Time)":** "회사"가 통계적으로 "서비스" 사용량이 집중되는 시간대(예: 평일 09시부터 18시까지)로 지정한 기간을 의미하며, 이 기간 동안 'Basic' 및 'Free Tier' "회원"의 "서비스" 이용은 제한되거나 지연될 수 있습니다.
4. **"슬롯(Slot)":** GPU와 같이 제한된 고성능 컴퓨팅 "리소스"의 동시 사용 가능 단위를 의미합니다.

제 2 장 이용 레벨별 상세 규정

제 3 조 (이용 레벨의 구분 및 기본 제공 사항)

"서비스"의 "이용 레벨"은 다음 네 가지로 구분되며, 각 레벨별 기본 할당량은 별도 테이블에 명시됩니다.

1. **Free Tier (무료 이용 레벨):** 비상업적 목적으로 "서비스"를 체험하는 개인 "회원"에게 한정하여 최소한의 "리소스"를 무상으로 제공하는 레벨.
2. **Basic Level (기본 유료 레벨):** 정액제 월별 구독을 통해 제한된 "리소스" 및 핵심 기능에 대한 접근권을 부여하는 레벨.
3. **Pro Level (전문가 유료 레벨):** 'Basic Level' 대비 높은 "할당량", 우선 순위 "리소스" 접근권 및 고급 기술 지원을 포함하는 레벨.
4. **Enterprise Level (기업 맞춤 레벨):** 대규모 이용이 필요한 법인 "회원"을 대상으로 개별 서면 계약(SLA 포함)에 따라 맞춤형 "리소스" 할당 및 전담 기술 지원이 제공되는 레벨.

제 4 조 (Free Tier 의 리소스 제한 및 서비스 수준 부인)

① [독소 조항: 무료 이용의 절대적 제한] 'Free Tier' "회원"은 "서비스"를 이용하는 동안 다음 각 호의 절대적인 제한을 받으며, "회사"는 이에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.

1. 리소스 이용 제한: 'Free Tier' "회원"에게 할당되는 모든 "리소스"는 'Basic Level' 이상의 "회원"이 사용하지 않는 유휴 자원에 한하여 비보장적으로 제공됩니다.
2. 접속 제한: '피크 타임' 동안 'Free Tier' "회원"은 시스템 부하 분산을 위해 "서비스" 접속 대기열에 놓이거나 접속이 강제로 차단될 수 있습니다.
3. SLA 부인: 'Free Tier' "회원"에게는 제 11 조 제 3 항에서 언급된 서비스 수준 협약(SLA)이 적용되지 않으며, "서비스" 중단, 장애, 데이터 손실 등으로 인해 발생하는 일체의 손해에 대해 "회사"는 책임지지 않습니다.
4. 데이터 저장: 'Free Tier' "회원 데이터"의 저장 기간은 최대 60 일로 제한되며, 60 일 경과 시 "회사"는 사전 통지 없이 데이터를 삭제할 수 있습니다.

② [변형 조항: 무료 서비스 중단 및 변경의 즉시성] "회사"는 'Free Tier' "서비스"의 제공을 언제든지 사전 고지 없이 일시적 또는 영구적으로 중단, 변경, 축소하거나 '유료 서비스'로

전환할 수 있으며, 'Free Tier' "회원"은 이에 대한 보상을 청구할 권리를 명시적으로 포기합니다.

제 5 조 (유료 레벨의 리소스 할당 및 초과 이용)

① 리소스 할당 우선순위: 'Enterprise Level' "회원"에게 최우선으로 "리소스"가 할당되며, 다음은 'Pro Level', 'Basic Level' 순으로 할당됩니다. 'Basic Level' 이상의 "회원"이라 하더라도, 동일 레벨의 다른 "회원"의 리소스 요청이 선행할 경우 리소스 할당이 지연되거나 거부될 수 있습니다.

② 초과 할당 정책: 'Basic' 및 'Pro Level' "회원"은 월별 "할당량"을 초과하여 "리소스"를 이용하는 경우, "회사"의 사전 서면 승인 없이는 해당 "리소스"의 이용이 즉시 차단되며, "회원"은 초과 이용에 대한 요금을 지불할 수 있는 기회나 권리를 부여받지 못합니다. (단, 'Enterprise Level'의 경우 개별 계약에 따름)

③ [독소 조항: 유료 서비스 장애 발생 시의 책임 한도] 'Basic' 및 'Pro Level' "회원"에게 "회사"의 귀책사유로 인해 "리소스" 할당 오류, 데이터 처리 실패 등 "서비스" 장애가 발생하여 손해가 발생한 경우, "회사"의 보상 책임은 해당 장애가 발생한 시간 동안 "회원"이 실제로 이용하지 못한 "리소스"에 상응하는 이용 요금(크레딧)의 환급 또는 차감으로 한정되며, 제 26 조 제 2 항에 따른 간접 손해 포기 조항이 적용됩니다.

제 3 장 리소스 관리 및 모니터링

제 6 조 (리소스 이용 패턴 모니터링)

① [독소 조항: 포괄적 이용 모니터링 및 활용] "회사"는 "서비스"의 안정적인 운영, 보안 강화, 부하 분산, 그리고 AI 모델의 비정상적 이용 패턴(예: 제 3 자 콘텐츠 무단 학습 시도) 탐지를 목적으로, "회원"의 모든 "리소스" 이용 패턴, API 호출 내용, 데이터 전송량, 컴퓨팅 자원 점유 시간 및 오류 로그 등 "회원 데이터"를 포함한 모든 시스템 로그를 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있습니다.

② "회원"은 본 약관 및 본 정책에 동의함으로써 "회사"의 이와 같은 포괄적인 모니터링 및 분석 행위에 대해 명시적으로 동의한 것으로 간주합니다.

제 7 조 (비정상 이용의 즉시 제재)

① "회사"는 제 6 조에 따른 모니터링 결과, "회원"의 "리소스" 이용이 제 5 조 제 2 항에서 정한 '비정상적 이용 행위'의 징후를 보이거나 다른 "회원"의 "서비스" 이용을 현저히 방해한다고 판단되는 경우, 다음 각 호의 조치를 사전 통보 없이 즉시 취할 수 있습니다.

1. 실행 중인 데이터 처리 작업(Job) 강제 중단 및 관련 리소스 회수.

- 해당 "회원"의 API 호출 속도(Rate Limit) 즉시 1/10 수준으로 강제 축소.
- 일시적인 계정 접근 차단 (최대 48 시간).

② 제 1 항에 따른 조치로 인해 "회원"의 데이터가 손실되거나 작업 결과가 유실된 경우에도, "회사"는 이에 대한 책임을 지지 않습니다.

제 8 조 (기술 지원 및 응대 기준)

① "회사"는 각 "이용 레벨"별로 차등화된 기술 지원(Tech Support) 서비스를 제공합니다.

이용 레벨	지원 채널	응대 시간	응답 목표 시간 (SLA 부재 시)
Free Tier	커뮤니티 포럼(비공식)	비보장	72 시간 이내 비정기 응대
Basic Level	이메일/온라인 문의	영업일 기준 9:00 ~ 18:00	24 시간 이내 1 차 응대
Pro Level	전용 이메일/실시간 채팅	24 시간/7 일	4 시간 이내 1 차 응대 (심각도 상)
Enterprise Level	전담 매니저/전화/현장 지원	24 시간/7 일	개별 서면 SLA 에 따름

② [독소 조항: 기술 지원 범위의 축소] 'Basic' 및 'Pro Level'의 기술 지원 범위는 오직 "서비스" 자체의 기능 장애 및 오류에 대한 조치에 한정됩니다. "회원"이 작성한 코드의 디버깅, AI 모델의 학습 결과 최적화, 데이터 전처리 컨설팅 등 "회원"의 업무 범위에 속하는 기술적 문제에 대해서는 일체의 지원 의무를 부담하지 않습니다.

제 9 조 (정책의 해석 및 약관과의 관계)

① 본 정책에 명시되지 않은 사항에 대해서는 본 약관의 규정 및 "회사"의 별도 운영정책을 따릅니다.

② 본 정책의 특정 조항이 본 약관의 다른 조항과 상충되는 경우, "리소스" 할당 및 이용 제한에 관한 사항에 한하여 본 정책의 규정이 본 약관에 우선하여 적용됩니다.

제 8 장 부칙 및 기타 특별 규정 (계속)

제 34 조 (본 약관의 시행 및 서명)

① 본 약관은 2025 년 10 월 15 일부터 시행됩니다.

② 본 약관의 시행일 이전에 이미 "회사"의 "서비스"를 이용하고 있던 기존 "회원"에 대해서는 본 약관이 공지된 날(2025년 10월 1일)로부터 14일의 유예기간을 거쳐 본 약관이 적용되며, 유예기간 내에 명시적인 거부 의사를 표시하지 않고 계속 "서비스"를 이용하는 경우, 본 약관에 동의한 것으로 간주됩니다.

③ [참조 교란 조항의 최종 확인] 본 약관에서 명시적으로 언급되지 않은 부수적인 약정, 조건, 별도의 합의사항 등은 본 약관의 규정보다 효력이 약하며, 본 약관 제 32 조(권리의 양도 금지 및 포괄 승계)는 본 약관 제 6 조(이용 신청에 대한 승낙 제한)에도 동일하게 적용됩니다.

제 35 조 (개별 계약의 우선)

① "회사"와 'Enterprise Level' "회원" 간에 본 약관의 내용과 상이한 내용이 명시된 별도의 서면 계약(SLA, NDA, 특별 약정서 등)이 체결된 경우, 해당 서면 계약이 본 약관에 우선하여 적용됩니다.

② 제 1 항의 개별 계약은 서면으로 작성되어 쌍방의 유효한 서명이 있어야 하며, 전자적 수단으로 작성된 문서의 효력은 "회사"가 별도로 서면 승인한 경우에만 인정됩니다.

별첨 3: 표준화된 분쟁 해결 절차 및 강제 중재 규정

최종 개정일: 2025년 10월 1일

시행일: 2025년 10월 15일

제 1 장 분쟁 해결의 원칙 및 협의 의무

제 1 조 (분쟁의 원칙적 해결)

① "회사"와 "회원"은 "서비스" 이용과 관련하여 발생한 분쟁을 원만하게 해결하기 위하여 최선의 노력을 다해야 합니다.

② 분쟁이 발생한 경우, 소송 제기 이전에 본 별첨에 명시된 **협의 및 중재 절차**를 우선적으로 이행하여야 합니다. 이 절차를 거치지 않고 소송을 제기하는 경우, 이는 본 약관 위반으로 간주될 수 있습니다.

제 2 조 (내부 분쟁 해결 프로세스)

① **협의 요청:** "회원"은 분쟁 발생 시 "회사"에 대해 이메일 또는 서면을 통해 분쟁의 구체적인 내용과 해결을 위한 협의 요청을 해야 합니다.

② **협의 기간:** "회사"는 협의 요청을 받은 날로부터 30 일 이내에 "회원"에게 응답하고 협의를 진행해야 합니다. 30 일 이내에 합의에 이르지 못하거나 "회사"가 응답하지 않는 경우, "회원"은 제 3 조에 따른 중재 절차를 개시할 수 있습니다.

제 2 장 강제적 중재 및 소송 제한

제 3 조 (강제적 개별 중재 합의)

① **[독소 조항: 모든 분쟁의 중재 강제]** 제 1 장 제 2 조에 따른 내부 협의를 통해서도 분쟁이 해결되지 않는 경우, "회사"와 "회원" 간의 모든 분쟁, 청구 또는 의견 불일치(이하 "분쟁")는 **대한상사중재원의 중재 규칙에 따라 최종적으로 해결되는 **중재(Arbitration)**에 회부되어야 합니다.**

② 중재는 일체의 법원 소송 절차를 대체하는 구속력 있는 절차이며, 중재 판정은 최종적이고 구속력이 있으며 관할 법원에 의해 집행될 수 있습니다.

③ **중재 장소:** 중재는 "회사"의 본사 소재지인 대한민국 서울에서 진행되어야 합니다.

제 4 조 (집단 소송 및 대표 소송의 절대적 금지)

① **[독소 조항: 집단소송 및 중재 포기의 재강화]** "회원"은 "회사"를 상대로 **집합적 소송(Class Action), 집단적 중재(Class Arbitration), 사적 검사총장 소송(Private Attorney General Action)** 또는 기타 대표 자격에 기반한 소송 및 중재 절차를 제기할 권리를 **영구적, 절대적으로 포기합니다.**

② 모든 분쟁 절차는 오직 개별 "회원"과 "회사" 사이에서만 진행되어야 하며, 중재인 또는 법원은 둘 이상의 "회원"의 청구를 병합하거나 기타 형태의 집단 절차를 심리할 권한이 없습니다.

③ **[변형 조항: 집단 금지 조항의 분리]** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 집단 소송 금지 조항이 관할 법원 또는 중재인의 판결에 의해 무효 또는 집행 불가능하다고 선언되는 경우, **본 별첨 전체와 본 약관 제 29 조 제 2 항 전체가 무효화되지 않으며**, 해당 분쟁에 한하여 해당 조항만 무효화됩니다. 다만, 이 경우에도 해당 분쟁은 본 약관 제 30 조 제 2 항에 따라 서울중앙지방법원을 전속 관할 법원으로 하여 개별적으로 진행되어야 합니다.

제 5 조 (중재 절차의 간소화 및 청구 기간 제한의 확인)

① **증거 개시 제한:** 중재 절차는 법원의 증거 개시 절차(Discovery)보다 간소하게 진행됩니다. 중재인은 분쟁의 신속하고 효율적인 해결을 위해 필요하다고 판단되는 경우에 한하여 증거 개시를 제한하거나 거부할 권한을 가집니다.

② [독소 조항: 청구 기간 1년 제한의 재확인] "회원"은 본 약관 제 29조 제 1항에 따라, "서비스" 이용과 관련된 모든 청구권(손해배상 청구권 포함)이 손해 발생 사실을 알았거나 알 수 있었던 날로부터 1년 이내에 행사되어야 함을 다시 한번 확인하며, 이 기간 경과 후에는 중재를 포함한 어떠한 법적 절차도 개시할 수 없습니다.

최종 확인 및 계약의 효력

"회사"와 "회원"은 본 약관의 모든 조항, 별첨 1, 별첨 2 및 별첨 3의 모든 내용에 동의하며, 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 본 약관을 준수할 것을 확인합니다.

<h3 align="center">이용약관 서명 및 확인</h3>

구분	(주)넥서스스피어 (NexusSphere Inc.)	회원 (개인/법인)
대표자	대표이사: (가상) 이 준 호	성명/법인명: (회원 본인 기재)
서명	(전자 서명 또는 날인)	(전자 서명 또는 날인)
날짜	2025 년 10 월 15 일	2025 년 10 월 일
본사 소재지	대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 123 (회원 주소 또는 사업장 주소)	

[본 약관은 (주)넥서스스피어의 최종 승인에 따라 2025 년 10 월 15 일부로 효력이 발생합니다.]